

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2539
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 16, มาตรา 17

ป.ร.ษฎากร มาตรา 40 (8), มาตรา 65 ทวิ วรรค(13) (67) บัญชีอัตราภาษี

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราษฎากร (ฉบับที่ 168)

พ.ศ.2529 มาตรา 4

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน

พ.ศ.2478 มาตรา 12 (1)

โจทก์จัดให้มีการเล่นการพนันโตเตเตเลเซเตอร์ สำหรับการแข่งม้า ตามบัญชี ข. ข้อ 17 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เงินที่โจทก์ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินโตเตเตและเปลีสโตเตเตเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวล-ษฎากร มาตรา 40(8) เพราะเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1)ถึง (7) ของมาตรา 40 แห่งประมวลษฎากร และมีใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ(13) แห่งประมวลษฎากร เพราะมิใช่เงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสนหาโจทก์ซึ่งเป็นสมาคมจึงต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามที่มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล-ษฎากรว่าด้วยการลดอัตราษฎากร (ฉบับที่ 168) พ.ศ.2529 บัญญัติไว้ โจทก์ได้รับเงินจากการจำหน่ายสลากกินโตเตเตและเปลีสโตเตเตให้แก่ผู้เล่นมาแต่ต้น จำนวนเงินดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ของโจทก์ ซึ่งโจทก์จะต้องนำไปเสียภาษีตามหน้าที่ที่พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 บัญญัติไว้ รวมทั้งเสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร และจ่ายรางวัลแก่ผู้เล่นที่แทงผลการแข่งม้าถูกต้องตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเตเตโลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้า ข้อ 4 และข้อ 5 ที่กำหนดไว้ ซึ่งล้วนเป็นรายจ่ายโจทก์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับจำนวนเงินดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่น หมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย และเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.5 เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเตเตโลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้า มีหน้าที่เสียภาษีร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายตามข้อ 12 (1)(ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 จึงต้องชำระค่าภาษีดังกล่าวด้วยเงินของโจทก์ จะอ้างว่าเงินค่าภาษีร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายที่โจทก์ชำระไปนั้นมีใช้รายได้ของโจทก์หาได้ไม่ ที่โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือของจำนวนเงินที่โจทก์จำหน่ายสลากกินโต๊ะและเปลี่นโต๊ะได้ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จึงเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-จำลอง สุขศิริ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------